



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO CVM SEI NUP 19957.006593/2017-01

SUMÁRIO

PROPONENTES:

Weber Participações Ltda. (“Weber Participações”) e **Fernando Luiz Weber** (“Fernando Weber”).

ACUSAÇÃO:

Weber Participações, na qualidade de promitente vendedora de frações de lotes do empreendimento Weber Log Center e ofertante de Contratos de Investimento Coletivo - CICs a ele relacionados e **Fernando Weber**, na qualidade de administrador e sócio da Weber Participações e responsável pela oferta de CICs do empreendimento Weber Log Center, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76^[1] e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03^[2].

PROPOSTA:

Weber Participações e Fernando Weber: pagar à CVM, respectivamente, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

PARECER DO COMITÊ: REJEIÇÃO.

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO CVM SEI NUP 19957.006593/2017-01

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por **Weber Participações** e seu sócio e administrador **Fernando Weber**, nos autos do Processo Administrativo Sancionador NUP CVM 19957.006593/2017-01, instaurado pela Superintendência de Registros de Valores Mobiliários - SRE.

DA ORIGEM

2. O Termo de Acusação originou-se do processo CVM nº SP-2014-203, que tratava de investigação de indícios de oferta pública irregular de contratos de investimento

coletivo, relacionados ao empreendimento imobiliário Weber Log Center (“Empreendimento”), em inobservância ao disposto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76.

DOS FATOS

3. O Processo CVM nº SP-2014-203 foi aberto pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores - SOI, com o objetivo de investigar oferta de investimento em CIC divulgada por meio de evento publicitário ocorrido na cidade de Criciúma – SC, no primeiro semestre de 2014.

4. Em 22.05.2014, foi realizada consulta à CVM sobre a regularidade do empreendimento Weber Log Center.

5. O consulente alegou que, quando compareceu ao evento do Empreendimento, em 07.05.2014, o que a princípio parecia ser uma venda comum de imóveis se revelou um evento de venda de cotas de uma SPE, onde lhe foi proposto investir nesta sociedade, tendo como garantia recebíveis de alugueis.

6. As alegações do consulente foram confirmadas pela SRE, após o envio à CVM, do material de propaganda que o mesmo recebeu no evento e que comprovava a existência do Empreendimento e o seu objetivo de angariar investidores que desejassem comprar cotas.

7. Em resposta a ofícios enviados à Weber Participações pela SRE, Fernando Weber afirmou, em resumo, que:

- a. *“(...) a Weber jamais negociou valores mobiliários. Na verdade, a empresa constrói e vende imóveis, o que aconteceu no caso”;*
- b. *“conforme modelo de contrato em anexo, a Weber Participações Ltda., supraqualificada, vende frações de 4% de cada um dos lotes 01 à 07 da quadra A do Weber Log Center. Portanto, o que existe são 07 imóveis em co-propriedade”;*
- c. *“frise-se que a transação acima é juridicamente possível e legal, e não se enquadra, de forma alguma, no conceito de valores mobiliários previstos no art. 2º da Lei 6.385/76”;*
- d. *“(...) na prática (a Weber) exerce exclusivamente a compra, venda e incorporação de imóveis”;*
- e. *“(...) com relação aos Lotes 1 a 7 da Quadra A do Loteamento Weber Log Center, a Weber Participações Ltda. anunciou e compromissou frações ideais dos referidos imóveis, mediante contratos de promessa de compra e venda de frações ideais de imóveis, nos moldes do contrato em anexo (...). As referidas vendas de imóveis foram realizadas diretamente pela própria Weber Participações Ltda. e também com a colaboração de corretores de imóveis devidamente qualificados”;*
- f. *“posteriormente ao compromisso integral dos supracitados imóveis, em dezembro de 2013, os promitentes compradores, sendo um deles um dos sócios da Weber Participações Ltda., decidiram constituir sociedade de propósito específico (SPE), a fim de possibilitar a locação e o eventual desenvolvimento dos referidos imóveis de forma mais vantajosa para todos os promitentes compradores”;* e
- g. *“desta forma, reitera-se que a Weber Participações Ltda. jamais vendeu cotas ou outros valores mobiliários, classificados como tal pelo artigo 2º da Lei 6.385/76, nem os ofertou ou recebeu quaisquer valores a esse título. Também jamais adotou a expressão Contratos de Investimento Coletivo (CIC) (...)”.*

DA ANÁLISE E CONCLUSÃO DA ÁREA TÉCNICA

Das Normas Atinentes

8. De acordo com o inciso IX, do art. 2º, da Lei nº 6.385/76, são considerados valores mobiliários, quando ofertados publicamente, quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

9. Adicionalmente, conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 6.385/76, nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na CVM. O mesmo artigo, em seu § 5º, informa que compete à CVM regulamentar a matéria, podendo definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor, além de fixar o procedimento do registro e especificar as informações que devam instruir o seu pedido.

10. De acordo com a SRE, a norma expedida pela CVM para a execução do disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 é a Instrução CVM nº 400/03. Conforme o art. 2º da referida Instrução, toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários no território brasileiro deverá ser submetida previamente ao registro na CVM.

11. Por sua vez, o art. 3º da mesma Instrução elenca os elementos que configuram um ato de distribuição pública de venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição.

12. Adicionalmente, o art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03 considera que os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida instrução.

Do Caso Concreto

13. A partir de documentos constantes do processo, notadamente, o “Compromisso de Compra e Venda”^[3] e o Contrato Social da sociedade de propósito específico WLC Weber Log Center Um Ltda (“SPE” ou “WLC”)^[4], a proposta de investimento ofertada pela Weber Participações foi analisada pela SRE, que observou todas as características de um valor mobiliário.

14. A SRE concluiu que os investimentos no empreendimento Weber Log Center constituíam contrato de investimento coletivo, previsto no inciso IX, do art. 2º da Lei nº 6.385/76, sendo, portanto, valores mobiliários, já que existiu investimento coletivo formalizado em contrato ofertado publicamente, tendo sido oferecida remuneração aos investidores, originada no esforço do empreendedor ou de terceiros.

15. Além disso, a SRE verificou que o material publicitário distribuído em evento aberto ao público divulgou a oferta de investimento no Empreendimento, com apelos do tipo: *“Valorização média de 134,49%!”*; *“Você sócio de SPE – após o preenchimento das cotas, todos os investidores serão sócios de uma empresa”*; *“Nos primeiros dois anos, a SPE será administrada pelo Sr. Fernando Luiz Weber sem a cobrança de taxas administrativas”*; *“Os alugueis pagos ao locatário são o retorno do investimento”*; *“O cliente não retém a propriedade do imóvel, ou seja, não imobiliza capital como ativo imobiliário, transferindo o investimento para o empreendedor”*; e *“Onde a cota de investimento no WLC é a garantia”*.

16. Conforme a SRE, a utilização de tais materiais já caracterizava a ocorrência de uma distribuição pública nos termos do § 3º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e do art. 3º da Instrução CVM nº 400/03.

17. Ainda de acordo com a SRE, o Empreendimento consistia na venda de cotas de uma SPE com garantia de recebíveis de aluguéis de galpões, no qual o adquirente obtinha retornos advindos dos citados aluguéis, sendo toda a operação administrada por Fernando Weber.

18. A SRE também apurou que: (i) foram vendidas 4.204.880 cotas para 30 pessoas físicas e jurídicas; (ii) o Empreendimento levantou recursos da ordem de R\$ 4.204.880,00; (iii) os adquirentes foram pessoas distintas e que não necessariamente detinham laços pessoais ou comerciais com a Weber Participações e/ou os seus sócios; e (iv) o Empreendimento previa remuneração advinda da administração por terceiros.

19. Diante do exposto, a SRE concluiu que houve a oferta pública irregular de valores mobiliários, tendo em vista que foram identificadas no Empreendimento vendas ocorridas sem a obtenção de registro de oferta pública na CVM previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03.

Da Autoria da Infração

20. A SRE concluiu que a responsabilidade pela infração acima apontada deveria recair sobre a Weber Participações, bem como sobre seu administrador, Fernando Weber, pelas razões abaixo:

- a. os CICs relacionados ao empreendimento Web Log Center eram compostos por dois contratos, que foram ofertados publicamente e enquadrados no conceito de valor mobiliário (Compromisso de Compra e Venda e o Contrato Social da SPE);
- b. o Empreendimento consistiu na venda de cotas da SPE, no qual o adquirente ganharia participações dos lucros advindos dos recebíveis de aluguéis correspondente a sua participação no capital social da SPE. Não era possível participar dos lucros sem aderir ao Compromisso de Compra e Venda firmado com a Weber Participações, adquirindo frações de lotes do terreno e sem fazer parte da SPE, que tinha Fernando Weber como administrador e representante;
- c. a partir de notícias publicadas na internet, no mesmo período da oferta, havia vínculos entre os materiais publicitários da denúncia e os negócios oferecidos pela Weber Participações, dentre os quais se destacavam os seguintes trechos:

"Uma nova modalidade de investimento irá impulsionar a instalação de negócios na região de Criciúma, esta sendo oferecida pela Weber Empreendimentos. Caracterizado por um sistema de cotas, o loteamento Weber Log Center surge como um avançado centro logístico, financiado por investidores que buscam renda extra de longo prazo";

"O retorno para o investidor virá dos aluguéis pagos pelo Locatário"; e

"O investidor irá adquirir uma cota do terreno e terá 100 meses para pagar. As parcelas serão acrescidas somente da correção monetária. Preenchidas as 25 cotas iniciais será criada uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), uma espécie de empresa limitada com um objetivo específico", explica o diretor da empresa, Fernando Weber".

- d. ambos os contratos, firmados em dezembro de 2013 e assinados por Fernando Weber diziam respeito ao pagamento integral de R\$ 176.000,00 divididos em cem parcelas mensais, tanto para a participação na SPE, quanto na aquisição de frações do terreno.

21. Portanto, segundo a SRE, a Weber Participações foi a responsável pelas ofertas dos CICs relacionados ao Empreendimento, respondendo por seus atos perante as obrigações impostas por lei e normas da CVM.

22. De acordo com o art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03, o administrador do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, é responsável pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida instrução, devendo obter o registro previsto em seu art. 2º antes de iniciar a oferta.

23. Conforme a Área Técnica, Fernando Weber aparece como sócio e administrador da Weber Participações e se envolveu diretamente com a oferta em diversas ocasiões, como quando:

- a. assina e aparece como sócio e representante da Weber Participações no Compromisso de Compra e Venda;
- b. assina e aparece como administrador e representante da SPE em seu contrato social; e
- c. aparece como diretor da empresa em notícias de 12.12.2013, e explica o funcionamento do Empreendimento.

24. Diante disso, a SRE concluiu que, em virtude do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03, além da Weber Participações, Fernando Weber deveria ser considerado como autor da infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/76.

DA RESPONSABILIZAÇÃO

25. Diante do exposto, a SRE propôs a responsabilização de **Weber Participações**, na qualidade de promitente vendedora de frações de lotes do empreendimento Weber Log Center e ofertante dos CICs a ele relacionados, e **Fernando Weber**, na qualidade de administrador e sócio da Weber Participações e responsável pela oferta de CICs do Empreendimento, **pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03.**

DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

26. Devidamente intimados, os acusados apresentaram suas razões de defesa, bem como proposta conjunta de celebração de Termo de Compromisso, na qual propuseram, considerando que *“já cessaram quaisquer operações de venda de ativos referentes ao empreendimento WEBER LOG CENTER, referendadas pelas demonstrações financeiras apresentadas junto à Receita Federal e já acostadas ao processo administrativo sancionador em questão; que atualmente estão providenciando os distratos com os promitentes compradores; e que após a conclusão dos distratos o registro da empresa será devidamente baixado junto à Receita Federal e à JUCESC, (...) não realizar mais a oferta ao público de títulos ou CIC’s relacionados ao empreendimento WEBER LOG CENTER, ou a qualquer outro que seja de seu interesse sem os devidos registros e/ou consultas necessárias perante a CVM”* (grifo nosso).

27. Além disso, os proponentes propuseram que, tão logo fosse realizada a baixa do registro da pessoa jurídica relacionada ao Empreendimento, comunicariam formalmente à CVM e apresentariam os comprovantes de baixa da empresa, assim como todos os respectivos distratos com os promitentes compradores.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE

28. Em razão do disposto no art. 7º, §5º, da Deliberação CVM nº 390/01, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM – PFE/CVM apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo concluído pela existência de óbice legal, por não estar preenchido requisito constante do art. 11, § 5º, inciso II, da Lei nº 6.385/76 (parecer nº 00001/2018/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU, e despacho nº 00004/2018/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU).

29. A PFE/CVM afirmou que o citado requisito não foi devidamente atendido, *“uma vez que não houve qualquer referência ao ressarcimento do prejuízo difuso decorrente da prática lesiva ao mercado por eles praticada (...)”*.

30. A PFE/CVM ressaltou, ainda, que não deve ser objeto de proposta de termo de compromisso o regular cumprimento do regramento ditado pela CVM, uma vez que é obrigação de qualquer indivíduo, pessoa física ou jurídica, a obediência às normas emanadas pela autoridade competente para sua edição. Assim sendo, não considerou relevante para a sua análise o fato de que os proponentes *“assumem, por livre e espontânea vontade a obrigação de não realizar mais a oferta ao público de títulos ou CIC’s relacionados ao empreendimento WEBER LOG CENTER, ou a qualquer outro que seja de seu interesse sem os devidos registros e/ou consultas necessárias perante a CVM”*.

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

31. Em reunião realizada em 30.01.2018, o Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”), conforme faculta o art. 8º, §4º, da Deliberação CVM nº 390/01, deliberou^[5] pela negociação da proposta de Termo de Compromisso.

32. Diante das características do caso concreto, o Comitê sugeriu a modificação da proposta a partir da assunção de obrigação pecuniária individual no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para Weber Participações, e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Fernando Weber, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio de seu órgão regulador.

33. Em 26.02.2018, Weber Participações e Fernando Weber apresentaram aditamento a sua proposta, na qual propuseram pagar à CVM, respectivamente, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

34. Os proponentes esclareceram que levaram em consideração os elementos relacionados ao art. 9º da Deliberação CVM nº 390/01, especialmente quanto aos antecedentes dos acusados, *“que nunca haviam cometido qualquer infração junto ao mercado”*, quanto à natureza e gravidade das infrações e quanto à inexistência de investidores lesados.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

35. O art. 9º da Deliberação CVM nº 390/01, com a redação dada pela Deliberação CVM nº 486/05, estabelece como critérios a serem considerados quando da apreciação da proposta de Termo de Compromisso, além da oportunidade e da conveniência em sua celebração, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto^[6].

36. No que concerne à proposta apresentada por Weber Participações e Fernando Weber, o Comitê considerou a celebração do Termo de Compromisso como inoportuna e inconveniente, já que a nova proposta não observou os termos de sua contraproposta,

sendo insuficiente para desestimular a prática de condutas assemelhadas pelos participantes do mercado.

37. Diante disso, em reunião realizada em 06.03.2018, o Comitê deliberou pela rejeição da nova proposta apresentada pelos proponentes.

DA CONCLUSÃO

38. Em face do acima exposto, o Comitê, em deliberação ocorrida em 06.03.2018^[7], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **rejeição** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por Weber Participações e Fernando Weber.

[1] Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

[2] Art. 2º - Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

[3] firmado entre a Weber Participações e possíveis compradores.

[4] firmado entre os adquirentes de cotas.

[5] Decisão tomada pelos titulares da SGE, SPS, SFI, SMI, SEP e GNC (SNC).

[6] Os proponentes não constam como acusados em outros processos administrativos sancionadores instaurados pela CVM.

[7] Decisão tomada pelos titulares da SGE, SPS, SEP, SFI, SNC e GMA-1 (SMI).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 18/04/2018, às 18:35, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 18/04/2018, às 19:09, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Carlos Bezerra, Superintendente**, em 19/04/2018, às 13:09, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 19/04/2018, às 13:20, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 19/04/2018, às 14:02, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mario Lemos, Superintendente**, em 20/04/2018, às 10:31, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0497687** e o código CRC **D5A6DEEC**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0497687** and the "Código CRC" **D5A6DEEC**.*
